

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3704/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายดำริหรือสุรพันธ์ ชมจินดา กับพวก

โจทก์

ล.

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2511 มาตรา 7, มาตรา 27

การประกอบธุรกิจหางานให้แก่คนงานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2511 นั้น หมายถึงงานหรือการประกอบธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้เสียหายทั้งสองได้รับการติดต่อจากจำเลยให้ไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ จึงเป็นงานรับจ้างเขาทำเมณฺุณกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่นางสาวเบ็ญจา สอนศิริ และนางสาวสุกัญญา พรรณมณีทอง คนหางานเพื่อไปทำงานบริการแก่นายจ้างในต่างประเทศซึ่งมีกิจการรับจ้างให้เขาทำเมณฺุณกรรมโดยเรียกและรับค่าบริการจากคนหางานดังกล่าว โดยจำเลยกับพวกมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานตามกฎหมายและจำเลยกับพวกได้ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ หนังสือเดินทางของประเทศไทย ปลอมรอยตราของกระทรวงการต่างประเทศให้เอกสารปลอม และยังได้ร่วมกันพยายามพานางสาวเบ็ญจา กับนางสาวสุกัญญา พรรณมณีทองออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อไปทำงานกับผู้รับจ้างซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับการ

รับจ้างให้เขาทำเมณกรรม (เพื่อค้าประเวณี) อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลย กับพวกลงมือกระทำผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่สำเร็จ ขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๘๐, ๘๓, ๙๑, ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘ พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๑๑ มาตรา ๗,๒๗ พระราชบัญญัติว่าด้วย การค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.๒๔๗๑ มาตรา ๔

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๒ ประกอบมาตรา ๒๕๑ ให้จำคุก ๓ ปี เป็นกระทงที่หนึ่ง มีความผิดตาม มาตรา ๒๖๘ ประกอบ มาตรา ๒๖๕ จำคุก ๒ ปี เป็นกระทงที่สอง มีความผิดตามพระ ราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.๒๔๗๑ มาตรา ๔ ประกอบประมวล กฎหมายอาญามาตรา ๘๐ ให้จำคุกคนละ ๒ ปี เป็นกระทงที่สาม และมีความผิด ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๑๑ มาตรา ๗ มาตรา ๒๗ จำคุกคนละ ๑ เดือน เป็นกระทงที่สี่ ให้เรียงกระทงลงโทษเป็นจำคุกคนละ ๗ ปี ๑ เดือน ข้อหานอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาจัดหางานโดย ไม่ได้รับอนุญาตและในข้อหาใช้รอยตราปลอม และให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ในข้อหาใช้ เอกสารปลอม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อหาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า ตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๑๑

" จัดหางาน " หมายความว่า การประกอบธุรกิจหางานให้แก่คนหางานหรือหา
ลูกจ้างให้แก่นายจ้าง เมื่อพิจารณาถึงประกอบเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้
ที่ว่า เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ราษฎรผู้หางานทำและบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การจัดหางานแล้ว ย่อมแสดงว่าการประกอบธุรกิจหางานให้แก่คนหางานนั้นต้อง
หมายถึงงานหรือการประกอบธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงได้รับความจากผู้
เสียหายทั้งสองว่างานที่ผู้เสียหายทั้งสองได้รับการติดต่อจากจำเลยให้ไปทำที่ประเทศ
ญี่ปุ่น คืองานต้อนรับที่จะต้องค่าประเวณี และจะได้รับค่าบริการครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
จึงเป็นงานทาสีลธรรมรับจ้างให้เขาทำเมถุนกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำของ
จำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และวินิจฉัยว่าจำเลยที่
๑ มีความผิดฐานใช้รอยตราปลอมตามฟ้องโจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๕๒ และมาตรา ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบ มาตรา ๒๖๕ อันเป็นการกระทำความ
ผิดแต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จึงให้ลงโทษตามมาตรา ๒๕๒ ซึ่งเป็น
บทหนักตามอัตราโทษในอัตรา ๒๕๑ จำคุกมีกำหนด ๓ ปี รวมกับโทษในความผิดฐาน
พยายามนำหญิงออกไปนอกประเทศเพื่อการรับจ้างให้เขาทำเมถุนกรรมตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์รวม จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๔ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลอาญา - นายสมภพ โชติกวณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ